

STEINACKER LICHTENBERG & PARTNERS

Intellectual Property Boutique

Maximiliansplatz 19 · 80333 München · T +49 89 21 03 96-0 · F -99

steinacker@steinacker-lichtenberg.de · www.steinacker-lichtenberg.de

An das:	Oberlandesgericht Frankfurt am Main · 6. Zivilsenat Zeil 42 · 60313 Frankfurt am Main
Datum:	04. August 2026
Unser Zeichen:	Sch-Lich 26-0188 / 6 W 47/26 (vorgehend: 2-03 O 412/26)
Übermittlung:	vorab per beA · per Bote zur Niederschrift

B E R U F U N G

der **klôtzzkètté S.A.** — Berufungsklägerin —
gegen

Brezelmann Discount KG — Berufungsbeklagte zu 1 —

Donauzon Marketplace GmbH — Berufungsbeklagte zu 2 —

In der vorbezeichneten Markenstreitsache legen wir namens und in Vollmacht der Berufungsklägerin gegen das Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main vom **27. Juli 2026**, Az. 2-03 O 412/26, zugestellt am 04.08.2026, form- und fristgerecht

B E R U F U N G

ein und begründen diese zugleich wie folgt:

I. Ausgangslage und angegriffene Entscheidung

Das Landgericht hat mit Urteil vom 27.07.2026 die Klage im Hauptsacheverfahren hinsichtlich der Soundmarke EUIPO 018 502 311 abgewiesen, da diese nach Auffassung der Kammer mangels ausreichender Unterscheidungskraft gem. Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV nicht in Kraft sei. Die einstweilige Verfügung vom 11.03.2026 blieb im Übrigen (Wortmarken, 3D-Formmarke, Positionsmarke) aufrechterhalten.

II. Berufungsangriff

Das Landgericht hat die Schutzfähigkeit der Soundmarke zu Unrecht verneint. Die eingetragene Soundmarke EUIPO 018 502 311 genießt kraft ihrer Eintragung die volle Schutzwirkung des Art. 9 UMV. Die Kammer hätte eine inzidente Prüfung der Schutzfähigkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren nicht vornehmen dürfen (BGH GRUR 2009, 672 — Ahd.). Eine Nichtigkeitsklage beim EUIPO wäre der einzige statthafter Weg gewesen.

Ergänzend verweisen wir auf den Beschluss des BGH (I ZB 14/26 vom 28.04.2026), der im BPatG-Verfahren die Rechtsbeschwerde zum BGH mit ausführlichen Hinweisen zur Soundmarkenfähigkeit (Unterscheidungskraft, Sieckmann-Kriterien) zugelassen hat.

III. Berufungsantrag

Das Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 27.07.2026 wird aufgehoben, soweit es die Soundmarke betrifft. Die Klage wird insoweit vollumfänglich zugesprochen.

München / Frankfurt a.M., 04. August 2026

gez. **Dr. Dr. Annabella Steinacker-von Tarsis**, LL.M. (Cantab.)